

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCIÓN 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 172-010 calendada 31 de mayo de 2010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada RUTA 1 servida por la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN.

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Cooperativa, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicado No. 2271 de fecha Junio 15 de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones: "..... Revocar el acto administrativo Resolución No. 172 de fecha 31 de mayo de 2010, por cuanto los recorridos no reflejan el resultado obtenido en la visita técnica realizada por los Sectores de Soledad por parte de la Universidad del Norte para que el Sistema Colectivo Integrado al masivo no genere problemas en materia de movilidad y de seguridad en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, si tenemos en cuenta que la función estatal encomendada es la prestación del Servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros de una manera segura y las vías por donde nos reestructuran en el Municipio de Soledad son alrededor del Arroyo el Salado y todo el cauce de su recorrido, con lo cual ponemos en peligro la vida de las personas que trasladamos a sus diferentes lugares.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

SEGUNDA: Ordenar la reestructuración oficiosa del recorrido en el siguiente sentido dentro del Municipio de Soledad, por ser Usted la Autoridad Competente

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad – por esta hasta la CARRERA14A – por esta hasta la CALLE 70 – por esta hasta la CARRERA 14E – por esta hasta la CALLE 71 – por esta hasta la CARRERA17 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 23A – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CARRERA 22B – por esta hasta la CALLE 78E – por esta hasta la CARRERA 22B – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CARRERA 18 – por esta hasta la CALLE 81 – por esta hasta la CARRERA 18C, siguiendo su recorrido normal autorizado

De conformidad a lo preceptuado en el artículo 49 y siguientes del Código Contencioso administrativo, Ley 336 de diciembre 20 de 1996, la ley 105 de diciembre 30 de 1993, el Decreto 170 del 05 de febrero de 2001, es Usted la Autoridad Competente.

Las anteriores consideraciones están fundamentadas en el principio Constitucional de que son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Lo anterior bajo el entendido de que el servicio de transporte debe procurar garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosamente de una ruta en su artículo 34 cuando preceptúa: "la Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda" y con fundamento en este artículo es que le solicito se revoque la decisión contenida en las Resolución No. 172-10 Calendada el 31 de mayo de 2.010.

RECORRIDO PROPUESTO:

Ruta Código	C1
Denominación (Origen – Destino)	VILLA ESTADIO – CIUDAD JARDIN – CIRCULAR
Recorrido	
<i>Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad – por esta hasta la CARRERA14A – por esta hasta la CALLE 70 – por esta hasta la CARRERA 14E – por esta hasta la CALLE 71 – por esta hasta la CARRERA17 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 23A – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CARRERA 22B – por esta hasta la CALLE 78E – por esta hasta la CARRERA 22B – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CARRERA 18 – por esta hasta la CALLE 81 – por esta hasta la CARRERA 18C por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 2G – por esta hasta la CALLE 51C – por esta hasta la CARRERA 003B – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 4 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 8 F – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 53D – por</i>	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 29 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la DIAGONAL 31 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 76B – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 46 – por esta hasta la CALLE 82 – por esta hasta la CARRERA 42F1 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 54 – por esta hasta la CARRERA 30 – por esta hasta la CARRERA 31 – por esta hasta la CARRERA 32 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la DIAGONAL 31 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la CARRERA 29 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 8F – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 4 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 3B – por esta hasta la CALLE 51C – por esta hasta la CARRERA 2B – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 22B – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CARRERA 24 – por esta hasta la CARRERA 15 SUR SOL – por esta hasta la CALLE 0046G SOL – por esta hasta la CARRERA 24 – por esta hasta la CALLE 71 – por esta hasta la CARRERA 23B – por esta hasta la CALLE 67C – por esta hasta la CARRERA 22D – por esta hasta la CARRERA 22A – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 19 – por esta hasta la CALLE 68A – por esta hasta la CARRERA 18C – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 18 – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 15A – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CALLE 64 – por esta hasta la CARRERA 14A – por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad, fin del recorrido.

Características Técnicas de la Ruta

Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.

Tomando como referente los parámetros de operación de la ruta, enmarcados dentro del plan de rodamiento que debe asumir la Cooperativa ante la Autoridad, en las horas pico el parque automotor con que se sirve la ruta generarían demoras que se traducen en inconvenientes con el plan de rodamiento y con la comunidad usuaria del servicio.

Dentro del recorrido propuesto, se establece la necesidad de la comunidad de ser servida por rutas de transporte público que le permita movilizarse hacia los distintos sectores de interés en la ciudad.

Existe en esta propuesta la solución a un problema de demanda insatisfecha de la comunidad en la cobertura de prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, como lo es desde el Sector de Soledad, para poder desplazarse a sus lugares de trabajo, centros comerciales, bancarios, de salud y escolares, de manera segura en épocas de lluvia haciéndole el quite al recorrido del Arroyo el Salado, calle intransitable y estrecha, vías que generan recorridos en contravía.

Con base en la información suministrada en forma oportuna por la Subdirectora de Transporte de la Entidad que Usted dirige y lo observado directamente en el terreno, de modo preliminar puede

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

decirse que en lo que a nosotros nos compete el Estudio nos ofrece un diseño operacional de nuestra ruta en unos recorridos que muy seguramente han de garantizar una movilidad segura y efectiva en la prestación del servicio tanto para la comunidad usuaria como para la Cooperativa, en el Distrito de Barranquilla, pero en el Municipio de Soledad estos recorridos están sobre el denominado Arroyo EL SALADO y demás inconvenientes que afectarían la movilidad por estar consignados recorridos en contravía, por lo cual en un sentido de equidad e igualdad, queremos concertar algunos pequeños recorridos que técnicamente no afectarían la movilidad en el Municipio de Soledad

Soy consciente que el objetivo, a corto plazo, es implementar un Sistema de Transporte Inteligente capaz de manejar el despacho, control y planeación del transporte público Masivo y Colectivo del Distrito de Barranquilla sin embargo, antes de implementarlo se requiere la modernización del sistema de transporte, incorporando tecnologías que permitan un eficiente despacho de los vehículos y el control de la operación de los mismos con una flota que no afecte la operación de ninguno de los dos sistemas.

Si bien es cierto TRANSMETRO y el Área Metropolitana contrataron el estudio referenciado "con el objeto de revisar las condiciones actuales de operación y desempeño de la circulación vehicular en los principales corredores e intersecciones de la malla vial Metropolitana, debió tenerse en cuenta algunos aspectos relacionados con la planeación del transporte en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. Dicho estudio evidencia algunas de las deficiencias, pero para tener un diagnóstico más detallado y profundo hay que tener en cuenta la situación y los respectivos intereses de todas las personas que están involucrados en, o afectados por el sistema de transporte público colectivo de la ciudad directa o indirectamente. Y en tal sentido va encaminada nuestra propuesta.

Este recurso demuestra la necesidad de adecuar el servicio público de transporte mediante la autorización del cambio de unos recorridos que generan inseguridad de la ruta en el Municipio de Soledad, con fundamento en el Decreto 170 del 05 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor, Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de pasajeros y demás normas complementarias.

Procediendo conforme a los parámetros dados por el Ministerio de Transporte, se cumple con la obligación social preceptuada en la Constitución Política de Colombia, como es la de atender las necesidades de la comunidad, entre ellas, garantizar la libertad de movilización de las personas a través del transporte, elemento que en gran medida influye en la calidad de vida de los ciudadanos por donde recorre la ruta.

Los orígenes y destinos de los usuarios no se ven afectados como quiera que el recorrido inicial se mantiene invariable, es decir los actuales usuarios no sufren incidencia alguna que le desmejore el servicio, por el contrario se benefician al tener la posibilidad de interconectarse con sectores Del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, de manera segura y confiable sin que pongan en peligro sus vidas en épocas de invierno.

Se busca ofrecer un mejoramiento en el servicio que se asimile a las razones actuales de viaje de los usuarios, para servir sectores que ahora tienen una mala cobertura o presentan demanda insatisfecha.

Colaborar con el Área Metropolitana en su Proyecto de renovación urbana en todo el Distrito de Barranquilla en los aspectos de tráfico vehicular con miras a la implantación del Sistema de Transporte masivo denominado TRANSMETRO, integrado al Colectivo.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

Se mantendrán los niveles de servicios básicos, el tipo de vehículo con que siempre hemos prestado la cobertura del servicio público de transporte de pasajeros.

La autoridad en materia de transporte debe partir del principio universal de garantizar la libertad de movimiento de las personas y uno de los elementos que en mayor medida influyen en la calidad de vida de los habitantes es el transporte, ello amparado en la ley, debido a que todas las actividades urbanas requieren del desplazamiento de sus habitantes, ya sea para trabajar, estudiar, adquirir los elementos fundamentales de consumo o para recrearse; la manera como estas actividades sean satisfechas incidirá tanto en la forma de vida como en la misma productividad de la Sociedad es por ello que el servicio público del Transporte urbano en su desarrollo debe ser orientado por el Estado.

Sumado a lo anterior el servidor público en cumplimiento a la perspectiva Constitucional que debe permear toda función pública, no libera a las dependencias del Estado, ni a quienes la dirigen de la responsabilidad primaria que la Carta impone al señalar los fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Resultado de lo antes señalado en sentencia No. T - 104 del 04 de diciembre de 1.992 la Corte Constitucional consideró el servicio de transporte público Municipal de pasajeros como un Derecho fundamental, sin el cual no se pueden desarrollar, los derechos al trabajo, a la educación, al desarrollo de la libre personalidad. No reconocer este derecho es negarle a la comunidad un derecho fundamental.

Conoce el Área Metropolitana que uno de los procesos a corto tiempo que se propone la administración Distrital es la descongestión de Sectores considerados como de alto riesgo por las condiciones de infraestructura de la malla vial que se ha visto gravemente reducida por factores de masificación de conflictos del transporte, por ello es un propósito nuestro contribuir en:

- Reducción de congestionamiento vehicular en Zonas denominadas de alto riesgo.*
- Disminuir el impacto de la operación de vehículos de transporte público en barrios y sectores con vías de especificaciones limitadas en el Municipio de Soledad.*
- Mejorar las condiciones de comodidad y confort para los pasajeros, sin que ello implique la guerra de los tiempos y el entrecruzamiento de diferentes rutas.*

Consideramos necesario que en este aspecto en particular se tenga en cuenta, que cuarenta vehículos son insuficientes para operar esta ruta por lo cual le solicitamos se revoque en igual medida esta decisión y se nos permita una capacidad máxima de 50 vehículos, por cuanto si bien es cierto se considera necesario ajustar la flota de acuerdo a las capacidades nominales actuales de la mayoría de nuestro parque automotor, y así mismo reducir los tiempos de despacho a las condiciones de operación que permitan no ser desplazados por el transporte informal y prestarle un buen servicio a la comunidad. Finalmente se incrementa el cálculo inicial de la flota en un 20% para definir la capacidad mínima, puesto que es un factor de seguridad que permite las reparaciones (mantenimiento) de los vehículos al entrar en taller sin afectar la prestación del servicio en óptimas condiciones.

Por tanto, mientras se pueda ganar por lado y lado va a existir un decidido compromiso con el desmonte del sistema tradicional. Pues el nuevo sistema es mucho más exigente en todo sentido y

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

por tanto aunque también le estén apostando a este nuevo negocio, es probable que lo hagan al ritmo y a la manera en que su beneficio neto no se afecte. Lo cual, debe ser revisado por su despacho pues si bien es cierto es indispensable hacer prevalecer el interés general del TRANSMETRO sobre los diferentes intereses específicos de cada uno de sus operadores, no se puede desconocer el servicio público colectivo de Transporte de pasajeros como parte integral del mismo.

No puede desconocer la Autoridad que el artículo 42 del Decreto 170 de 2001, establece que la capacidad transportadora es el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados y el artículo 43 dispone que la autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados.

Con la reducción del parque automotor están colocando la Cooperativa ante un perjuicio irremediable y si bien es cierto la Corte Constitucional ha jurisprudenciado en el sentido de: "El servicio de transporte colectivo es un servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legítimas de las que puede hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de transporte..." no puede la Autoridad abusar del poder y expropiar a los pequeños transportadores agrupados en una Cooperativa del único sustento, muchos de los cuales han sido adquiridos a través de préstamos bancarios o de licing capital.

El dejar la capacidad de flota reducida como en el caso nuestro es desconocer la Circular No 03 de Marzo de 2.004 para el Sector Cooperativo, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes cuando manifestó: "SISTEMA DEMOCRATICO EN LA ADMINISTRACION.

Somos consciente de la modernización y de las consecuencia que ello conlleva por lo cual debemos trabajar en forma articulada tanto los aspectos del Transporte Masivo como el Colectivo, pero el ente estatal debe tener en cuenta que durante muchos años hemos sido una Empresa habilitada para prestar el servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, por ello le solicito comedidamente que se materialice lo esbozado en el artículo 4 de la Resolución 051 de 2.010 a través de la cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en el cual preceptúa: "PRINCIPIOS DE EQUITAD E IGUALDAD. Todas las decisiones que se tomen en materia de reestructuración del servicio se inspiran en los principios de igualdad y equidad".

Lo anterior consideramos que ha sido entendido por la Autoridad en el sentido de que la Igualdad se construye como un límite de la Actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la posibilidad arbitraria del poder. El principio de igualdad solo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. De ahí que lo constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de reunir el requisito de la razonabilidad, es decir, que no colisione con el sistema de valores constitucionalmente consagrado.

El derecho a la igualdad se garantiza mediante la misma protección y trato de las autoridades, sin que haya lugar a discriminación.

Para finalizar esta propuesta y reiterar el compromiso de la Cooperativa y los Transportadores socios de la misma que solo lograremos una eficiente y segura movilidad de las dos modalidades Masivo y Colectivo cuando las Autoridades se concienticen en realizar un control efectivo tomando medidas urgentes con respecto al servicio público individual y colectivo que vienen realizando los

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCIÓN 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

conductores de motos, fenómeno conocido con el nombre del MOTOTAXISMO que viene poniendo en riesgo la seguridad de los Barranquilleros y la movilización de los mismos en el Proyecto TRANSMETRO, al cual no le deseamos que corra la misma suerte que el Transporte Colectivo seriamente amenazado y mermado por la informalidad que se viene registrando por parte de estos actores al igual que los conductores de los vehículos tipo taxi al realizar un servicio no autorizado cambiando su función individual de taxi por el colectivo público de pasajeros, que ha conllevado a que el sector transportador de buses, busetas y microbuses hayan obtenido pérdidas incalculables desde el año 2.001.

En consideración a lo anterior me veo en la necesidad de solicitarle que requiera a todas las entidades que hacen parte de esta problemática, que no puede existir en ninguna ciudad donde se desarrolle el modelo de Transporte Masivo y así lo ha establecido el documento CONPES y en razón a ello están en mora de poner en práctica los mecanismos de apoyo al control de la informalidad en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, para establecer los correctivos a que haya lugar frente a la desmedida proliferación de vehículos taxi realizando colectivos y estructurar políticas serias y de largo aliento que solucionen la problemática generada e institucionalicen un control y seguimiento efectivo a las actividades relacionadas con este asunto de particular importancia para las Empresas y transportadores en el Distrito de Barranquilla.

La honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-408 de mayo 4 de 2004 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra sostuvo: "Autorizar la prestación del servicio público de transporte sin el cumplimiento de los requisitos legales, no solo constituiría una inaceptable falencia de Estado en perjuicio de la comunidad, sino que sería avalar la violación del derecho a la igualdad de quienes en cumplimiento de claras normas legales obtienen las habilitaciones y permisos requeridos para la prestación eficiente de servicio público de transporte.

La exigencia de requisitos para la prestación de un servicio público como el de transporte, no puede constituir una violación del derecho al trabajo, pues la ley permite la constitución de empresas para la prestación de dicho servicio, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales. La protección del derecho al trabajo no implica que el Estado esté en la obligación de soportar el ejercicio de actividades para las cuales no se cumplen las exigencias legales, con claro detrimento y desconocimiento de los derechos de los demás, pues un principio de orden social exige que las autoridades reglamenten el ejercicio de las actividades laborales cuando estas lleguen a afectar derechos ajenos.

En los últimos años se ha incrementado en forma alarmante la circulación de vehículos de servicio público individual realizando servicio colectivo, amenazando seriamente el verdadero transporte colectivo, afectando considerablemente la adecuada movilidad de personas, de los demás medios de transporte en los diferentes sectores del Distrito, en donde ha proliferado la prestación de este servicio no autorizado.

Ante esta problemática las autoridades deben actuar, porque es una situación de peligro constante y que no permitirá que TRANSMETRO movilice el número de pasajeros que se requieren para garantizar su normal operación en condiciones de seguridad, comodidad, accesibilidad, garantizándole a los habitantes la prestación del servicio básico y de los demás niveles de servicio que se establezcan al interior de cada modo de transporte, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, de tal suerte que le corresponda al Estado normativizar y vigilar la industria del transporte en los términos de los artículos 332 y 334 de la Constitución Nacional.

A partir del año 2010 se implementará un sistema de transporte masivo, con buses de gran capacidad, que circulan por carriles exclusivos por las calzadas centrales, con rutas alimentadoras

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCIÓN 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

del sistema y operación controlada, manejándose el servicio con visión empresarial, este sistema corresponde al TRANSPORTE MASIVO al cual le apostamos por ello esperamos que la Autoridad tome en cuenta nuestra propuesta encaminada a que la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de políticas de transporte público del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana estén acorde a la planeación y desarrollo del transporte público colectivo y masivo.

Que de acuerdo a las consideraciones que sustentan el recurso solicita revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución número 0172-01 calendada 31 de mayo de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la RUTA 1.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se proceder a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN mediante oficio AMB-STT. 0144-10 de fecha Febrero 24 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. Que al analizar los fundamentos del Recurso se ordenó a nuestro Departamento Técnico verificar las objeciones planteadas.
4. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN cumple con los parámetros previstos en la citada norma para

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCIÓN 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

la procedencia del mismo, se desatará analizando los motivos de la impugnación.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que a través del Informe Técnico de fecha Junio 18 de 2010 emitido por la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

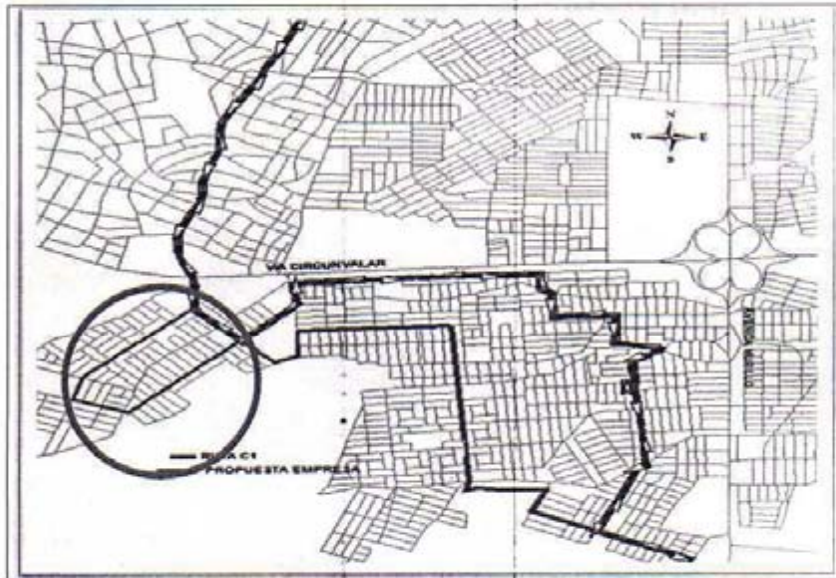
....."Teniendo en cuenta la comisión otorgada por la Dr. **PAOLA MARTÍNEZ** Subdirectora Técnica de Transporte el día Miércoles 16 de Junio de 2010 a las 03:00 p.m., con el fin de que se realizara visita técnica, específicamente en la zona de Villa Estado ubicada en el sector de Soledad 2000, debido al recurso presentado por la empresa COOASOATLAN para el evaluar la falta de continuidad de la ruta C1 mediante resolución 172.10.

Una vez recibida la solicitud, se programo la visita para el día Jueves 16 de Junio de 2010 a las 10:00 a.m. y se procedió a analizar la zona descrita, corroborando la falta de continuidad del recorrido propuesto por el estudio de la Universidad del Norte bajo contrato 038 de 2008, y reestructurado mediante resolución 172.10.

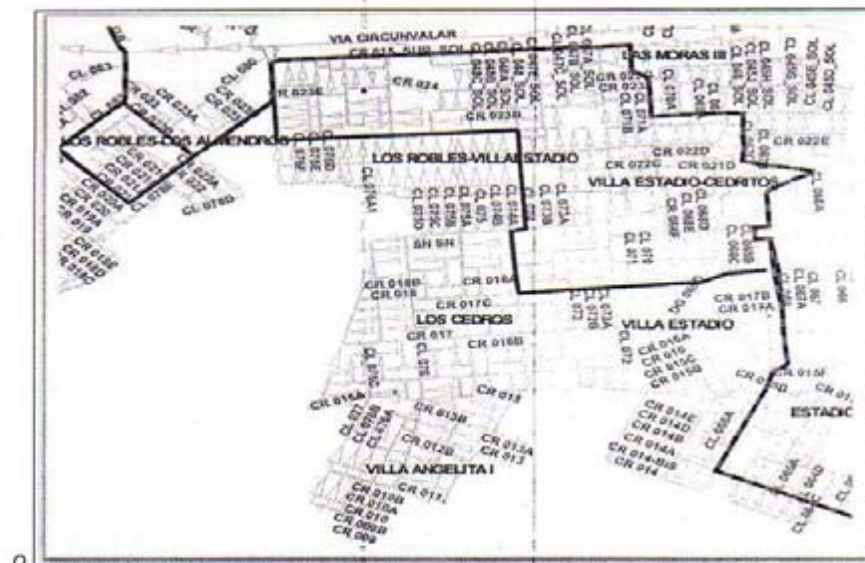
Adicionalmente se realizó recorrido propuesto por la empresa, en el cual se pudo comprobar que dichos recorridos presentan continuidad, aunque en el tramo señalado en la figura 1 entrarían a competir con rutas de precarga.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIATIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.



De acuerdo a lo anterior hubo la necesidad de evaluar la ruta de acuerdo con la totalidad de recorridos asignados en la zona, trabajo de campo para evitar falta de continuidad, y necesidades de movilización de los usuarios, con lo cual se propone el siguiente recorrido



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

CONCLUSIÓN:

Se anexa recorrido corregido de acuerdo a nomenclatura de la zona:

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad – por esta hasta la CARRERA 14A – por esta hasta la CALLE 68 – empalmando por esta hasta la CARRERA 16 – empalmando por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 18 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 23A – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 81 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 2G – por esta hasta la CALLE 51C – por esta hasta la CARRERA 003B – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 4 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 8 F – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 29 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la DIAGONAL 31 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 76B – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 46 – por esta hasta la CALLE 82 – por esta hasta la CARRERA 42F1 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 54 – por esta hasta la CARRERA 30 – por esta hasta la CARRERA 31 – por esta hasta la CARRERA 32 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la DIAGONAL 31 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la CARRERA 29 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 8F – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 4 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CALLE 81 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CARRERA 23A – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 18 – empalmando por esta hasta la CALLE 68 – empalmando por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 14A – por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad – fin del recorrido".

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Cooperativa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: "La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda".

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

Que los recorridos y demás características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta RUTA 1 fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 172 de 2010 en el sentido de en el sentido de corregir los errores presentados en el recorrido de la ruta tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCION 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2.010.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 172.10 del 31 de mayo de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la RUTA 1 a la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN, de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	C1
Denominación (Origen – Destino)	VILLA ESTADIO – CIUDAD JARDIN - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad – por esta hasta la CARRERA 14A – por esta hasta la CALLE 68 – empalmando por esta hasta la CARRERA 16 – empalmando por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 18 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 23A – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 81 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 2G – por esta hasta la CALLE 51C – por esta hasta la CARRERA 003B – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 4 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CARRERA 8 F – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 29 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la DIAGONAL 31 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 76B – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 46 – por esta hasta la CALLE 82 – por esta hasta la CARRERA 42F1 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 54 – por esta hasta la CARRERA 30 – por esta hasta la CARRERA 31 – por esta hasta la CARRERA 32 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la DIAGONAL 31 – por esta hasta la CALLE 52 – por esta hasta la CARRERA 29 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 26 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 53D – por esta hasta la CARRERA 14 – por esta hasta la CALLE 50 – por esta hasta la CARRERA 8F – por esta hasta la CALLE 51B – por	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 218 • 10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA "COOASOATLAN" CONTRA LA RESOLUCIÓN 172-010 CALENDADA MAYO 31 DE 2010.

esta hasta la CARRERA 4 – por esta hasta la CALLE 51B – por esta hasta la CALLE 81 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CARRERA 23A – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 18 – empalmando por esta hasta la CALLE 68 – empalmando por esta hasta la CARRERA 16 – por esta hasta la CALLE 68 – por esta hasta la CARRERA 14A – por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CALLE 64 CON CARRERA 14 A) en el Municipio de Soledad – fin del recorrido".

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la Resolución 172 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la RUTA 1 autorizada a la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN.

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los **21 JUN. 2010**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

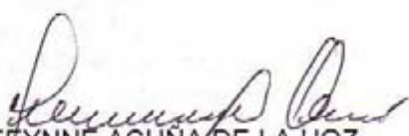
Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General



Barranquilla a los 25 días del mes de junio del 2010, notifico personalmente al Señor JESUS GARCIA OSPINO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.482.705, expedida en Barranquilla, en calidad de representante legal de la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN" Quien enterado del contenido de la Resolución Metropolitana No. 218 -10 " Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN contra la Resolución 172 calendada mayo 31 de 2010 Firmo. Se le hace saber al notificado que contra el presente Acto Administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del CCA.

QUIEN NOTIFICA


YEEYNE ACUNA DE LA HOZ
Funcionaria Subdirección Transporte

EL NOTIFICADO


JESUS GARCIA OSPINO
C.C. 7.482.705 Barranquilla